

1524125-21.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: HENRIQUE MAUL BRASILIO DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... inciso I), tendo sido condenado por tráfico de entorpecentes, consoante se observa da certidão de fls. 71/72 (autos nº 0002126-48.2015.8.26.0050; 6ª Vara Criminal Central). A pena deve ser acrescida de 1/6 (um sexto), alcançando 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1524125-21.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524125-21.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2269696/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 20623026 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 7712/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2269696 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ICARO ROBERTO CARDOSO DA CRUZ e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE MAUL BRASILIO DE SOUZA

Vistos.

DIEGO MIKAEL LOPES LUNA, HELIO HENRIQUE DA MATA SANTOS e ICARO ROBERTO CARDOSO DA CRUZ, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados porque... (FATO 1) no dia 03 de outubro de 2021, por volta das 22h45m, na Avenida M'Boi Mirim, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, agindo em concurso, com unidade de desígnios entre si, teriam subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo em face de Eduarda S. P. e Alex G. N., uma bolsa de propriedade de Eduarda [CP, art. 157, §2º, inciso II].

(FATO 2) nas mesmas circunstâncias de tempo e local, agindo em concurso, com unidade de desígnios entre si, teriam subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, violência e restrição de liberdade da vítima, o veículo Ford/Ka, placa EW****8, e um cartão de crédito do banco Itaú, de propriedade de Bruno B. C. [CP, art. 157, §2º, incisos II e V].

(FATO 3) nas mesmas circunstâncias de tempo, nesta cidade de São Paulo, agindo em concurso, com unidade de desígnios entre si, teriam constrangido a vítima Bruno B. C., mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, violência e restrição da liberdade, com o intuito de obter para eles indevida vantagem econômica, a acessar suas contas correntes pelos aplicativos bancários instalados no seu celular e a fornecer a senha do seu cartão bancário [CP, art. 158, §1º e §3º].

Os réus foram denunciados como incursos nos tipos penais destacados na forma dos arts. 70 e 69, todos c/c o art. 61, inciso II, alíneas 'h' e 'j', todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida (fls. 137/139), seguindo-se a apresentação de resposta à acusação por ICARO e HELIO (fl. 182), com manutenção do processamento do feito porquanto ausente qualquer das excludentes do art. 397 do CPP (fl. 183).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento para 11/01/2022, foram, na oportunidade, ouvidas 02 (duas) testemunhas, 02 (duas) vítimas e interrogados os acusados.

O Ministério Público, em razões finais, pleiteou a procedência integral da ação penal, condenando os réus por dois crimes de roubo (em face do motorista Bruno e dos passageiros Eduarda e Alex), além da extorsão (vítima Bruno). Sugere aplicação da pena-base acima do mínimo legal pelas circunstâncias e modo de execução dos crimes, consideração da reincidência específica para DIEGO e ICARO, cometimento do crime em situação de calamidade pública (agravantes), confissão e, exclusivamente quanto a HÉLIO, menoridade relativa (atenuantes). Na terceira fase, pugnou pela majoração das sanções pelo concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima (tanto para o roubo à vítima Bruno quanto pela extorsão decorrente). Antecipando-se, aguarda o afastamento de eventual tese de tentativa de extorsão, porquanto o delito, na modalidade 'sequestro relâmpago' consuma-se quando o agente faz a exigência indevida, de modo que a obtenção da vantagem ilícita é mero exaurimento. Defende a inocorrência de concurso formal ou continuidade delitiva, visto que roubo e extorsão são de espécies distintas. Por fim, aguarda o regime inicial fechado para desconto da pena.

A i. Defesa, de seu turno, entende que a ação merece procedência parcial, devendo os réus ser absolvidos da acusação de roubo em face de Eduarda e Alex. Quanto ao roubo e extorsão de Bruno, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, atenuantes da confissão (DIEGO, ICARO e HÉLIO) e menoridade relativa (apenas em favor de HÉLIO), afastamento da agravante da calamidade pública, regime inicial diverso do fechado, especialmente a HÉLIO, que é primário, confesso e relativamente menor. Por fim, requer autorização para interposição de eventual recurso em liberdade.

Os autos vieram à conclusão para Sentença.

É o breve relatório.

Fundamento e DECIDO.

A. PRELIMINAR

Compulsando os autos, não localizei a resposta à acusação apresentada pelo corréu DIEGO, a despeito da regular citação (fl. 163).

Depreende-se que a omissão de seu nome no preâmbulo de fl. 182 se dera em virtude de o acusado declarar possuir advogado (fl. 163). Contudo, não aportou aos autos procuração, assumindo a Defensoria Pública.

Pese o vício, certo é que a eventual anulação do processo em seu favor nada lhe propiciaria de benefício, à míngua de qualquer alegação, nesse sentido, em sede de razões finais escritas (fls. 203/204).

Vale ressaltar, nesse ponto, que os memoriais apresentados já consideraram as provas produzidas ao longo do processo, nem por isso trazendo qualquer argumento ou matéria de defesa capaz de alterar, de qualquer forma, o quadro geral delineado.

Inexistente prejuízo à ampla defesa do acusado, por sinal não arguido até a vinda dos autos à conclusão para Sentença, deve ser afastada qualquer pretensão desconstitutiva dos atos processuais.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESACATO. CITAÇÃO POR EDITAL. RITO SUMÁRIO. CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO RECEBIDA COMO RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. A não apresentação de resposta escrita à acusação configura nulidade relativa, dependendo seu conhecimento da demonstração do efetivo prejuízo à defesa. A denúncia foi recebida em sede de apelação pela Turma Recursal, tendo sido dada vista à defesa para contrarrazoar o recurso do Ministério Público. A impetrante não logrou demonstrar qual foi o prejuízo sofrido pela paciente, não tendo sequer descrito quais teses poderiam ter sido apresentadas na resposta à acusação, que não foram expostas nas contrarrazões. 3. A continuidade do processo pelo rito ordinário, com a abertura de prazo para as manifestações processuais cabíveis e a indicação de testemunhas supera a alegação de cerceamento de defesa, não havendo, portanto, falar em constrangimento ilegal. Habeas Corpus não conhecido" (STJ: HC 335.893/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 09/11/2017).

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2.º, V, C.C. ART. 15, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. DEFENSORA CONSTITUÍDA. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO. RÉU ASSISTIDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO. PLENO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO DA PARTE. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal - CPP), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte. 2. No caso, o Tribunal de origem afastou a tese de nulidade da defesa, por entender que não restou demonstrada a ocorrência de prejuízo ao réu decorrente da ausência de resposta à acusação. Ademais, ressaltou que a advogada constituída pelo recorrente foi devidamente intimada para apresentar a resposta por escrito e se quedou inerte. Consignou que, em momento posterior, foram apresentados pedidos de revogação da prisão preventiva, bem como a advogada participou da audiência designada, nada alegando em relação à resposta à acusação. Por fim, anotou que foi deferido à defesa postular a inquirição de testemunhas que seriam ouvidas como do Juízo. 3. Assim, não se verifica, na hipótese em apreço, a alegada nulidade, tendo em vista que o recorrente teve garantido seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório não demonstrando o prejuízo que teria suportado com a ausência da apresentação da defesa prévia. 4. Recurso em habeas corpus desprovido" (STJ: RHC 52.111/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL. FORMALIDADES NÃO OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DA PERITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A defesa não demonstrou, de modo concreto, qual haveria sido o prejuízo suportado na hipótese, em especial porque foi oportunizada a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e, com o julgamento do mérito da ação penal, foram examinadas todas as teses defensivas, inclusive as que poderiam haver sido suscitadas em defesa preliminar. 2. A simples menção à observância, pelo responsável técnico, das diretrizes legais para a realização do exame de corpo de delito não tem o condão de prequestionar a matéria sob o enfoque utilizado pela defesa, nas razões do recurso especial, de que seria obrigatório descrever o estado alcoólico da vítima no momento do ato libidinoso praticado, bem como os exames a que ela foi submetida para chegar a tal

conclusão, não sendo suficiente basear o resultado na palavra da ofendida. 3. O acórdão recorrido consignou que não foram apresentados, pela defesa, os quesitos que pretendia ver respondidos pela perita em audiência. Não se trata, portanto, de simples equívoco com as datas de protocolo das petições, mas, também, de dúvida quanto a seu conteúdo, de forma que, para afastar a conclusão do Tribunal a quo, seria necessário detido exame dos autos, o que é vedado em recurso especial, consoante enunciado da Súmula n. 7 desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido" (STJ: AgRg no AREsp 749.964/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017).

B. MÉRITO

A materialidade delitiva encontra-se adequadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 08/15), autos de exibição, apreensão (fls. 30/31) e entrega (fls. 33/34 e 35) e depoimentos colhidos sobre o crivo do contraditório.

Inegável a participação dos réus nos eventos descritos na denúncia.

Com efeito.

DIEGO, ICARO e HÉLIO, por ocasião de seus interrogatórios, confessaram em parte a prática do crime. Tentaram apresentar um discurso homogêneo tendente a excluir a imputação consistente no FATO 1 mencionado no relatório. Asseguram que não pretendiam subtrair os bens dos passageiros (vítimas Eduarda e Alex), um deles afirmando desconhecer que a mochila se encontrava no porta-malas (HÉLIO), ora confirmando terem sido avisados (ICARO), porém foram impedidos, pela pressa, de devolvê-la.

A versão escapatória não convence. ICARO assegura em seu interrogatório judicial terem os réus sido informados da existência da referida bolsa de propriedade dos passageiros no porta-malas (03m02s). Mesmo assim, partiram com o carro, alterando a detenção da res furtiva.

Pela teoria da 'amotio', o crime de roubo perpetrado em desfavor de Eduarda e Alex se consumou.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO. ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 582 DESTA CORTE. REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO DELITO E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da interceptação telefônica juntada aos autos, tendo o Juízo singular convertido o julgamento em diligência para manifestação da defesa, a qual teve acesso à mídia com as gravações e nada alegou em seguida, conforme o acórdão impugnado, restando preclusa a questão. 2. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 3. Embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o regime fechado foi devidamente fundamentado pela instância ordinária, tendo em vista a maior gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi, visto que os agentes empregaram violência contra a vítima, além do fato de o crime ser cometido em uma residência, o que afasta a aplicação da Súmula n. 440 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido" (STJ: AgRg no HC 601.323/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Pelo que se depreende da prova produzida, notadamente dos depoimentos uníssomos das vítimas e testemunhas, complementados pelos esclarecimentos prestados nos interrogatórios, confirmou-se o seguinte: HÉLIO e ICARO voltavam de uma festa onde

ingeriram bebida alcóolica. No caminho, encontraram DIEGO, que portava um simulacro de arma de fogo. Resolveram, então, perpetrar um roubo. DIEGO abordou o motorista do carro parado no semáforo e anunciou o assalto. HÉLIO e ICARO determinaram aos passageiros que descessem do automóvel, devolvendo a eles a mochila que se encontrava no banco traseiro. A vítima Bruno (motorista) deveria permanecer no veículo. Foram avisados da mochila do casal de passageiros no porta-malas. Mesmo assim partiram, restringindo a liberdade do motorista Bruno, com HÉLIO assumindo a direção. Estavam conscientes, portanto, da existência de outra bolsa no porta-malas (de propriedade do casal Eduarda e Alex). Levaram consigo o motorista Bruno, pois queriam dinheiro. Frustrados porque a vítima não o possuía, acabaram exigindo dele acesso ao aplicativo bancário no celular, seu cartão de crédito, bem como as senhas respectivas. Foram abordados pelos policiais militares quando DIEGO se dirigia a um estabelecimento de um conhecido, onde pretendia simular compras e trocar por dinheiro. Permaneceram com Bruno sob sua custódia por cerca de 1h30 (uma hora e meia). ICARO, no banco de trás, portava um simulacro de pistola. Entre a fuga e a chegada da polícia (a viatura fora informada via COPOM pelas vítimas Eduarda e Alex e direcionada ao local onde o veículo estava pela empresa de rastreamento), a vítima Bruno foi duramente agredida por DIEGO (inclusive coronhada), tendo uma arma apontada para sua cabeça. Informalmente, aos policiais os três confessaram. Essa sequência de fatos é confirmada pelos depoimentos prestados por Bruno Poletti Arantes (policial militar), Carlos Eduardo Gonçalves (policial militar), Bruno B. C. (vítima - motorista) e Eduarda S. P. (vítima - passageira). É certo que o policial Bruno Poletti Arantes (PM) reconheceu apenas HÉLIO (placa 2) e DIEGO (placa 3) como partícipes dos crimes investigados, fazendo referência a um figurante (placa 4). A confusão é justificável e superável, haja vista a confissão espontânea de ICARO (placa 1). O raciocínio se aplica ao policial Carlos Eduardo Gonçalves, que não pode reconhecer em virtude do tempo e da quantidade de ocorrências em que trabalha.

De todo o modo, certo é que as vítimas reconheceram [Bruno (reconheceu ICARO, HÉLIO e DIEGO); Eduarda (reconheceu HÉLIO e DIEGO)], sem dúvida razoável, os três corréus como os autores dos crimes ora em julgamento.

Impende ressaltar não haver incongruência na condenação dos réus por crime de roubo em concurso com extorsão, dado que houve evolução dos comportamentos durante a prática criminosa. Se de início a intenção era subtrair dinheiro da vítima Bruno, que nada possuía, passaram os agentes a extorqui-la, exigindo o fornecimento de cartão de crédito e respectiva senha bancária. A ementa adiante reproduzida tem pertinência a um caso parecido ao tratado nos presentes autos, concluindo a E. 16ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo pelo reconhecimento do concurso material:

“Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade e emprego de armas de fogo. Extorsão qualificada pela restrição de liberdade. Vítima abordada no interior de seu veículo, sendo-lhe subtraído aparelho celular e dinheiro, conduzida ao cativado, onde permaneceu durante, aproximadamente, três horas, subjugada mediante armas de fogo, por ao menos sete indivíduos, golpeada com chutes e tapas no rosto, obrigada a oferecer as senhas de seus cartões de crédito. Saques realizados e compras efetuadas por máquina de cartão em poder dos agentes. Acusado reconhecido, sem dúvidas, pela vítima em ambas as fases da persecução penal. Cartão bancário do ofendido apreendido na residência do réu, o qual estava no cativado e foi apontado como o sujeito que entendia de transações bancárias, comandava a atuação dos comparsas e possuía a máquina. Autoria e materialidade de ambos os delitos devidamente comprovadas. Pleito absolutório que não comporta acolhimento. Condenação mantida. Insurgência ministerial. Recrudescimento das penas. Possibilidade. Penas-base fixadas nos mínimos legais. Reforma.

Circunstâncias do crime, consubstanciadas na violência exacerbada e na função de comanda exercida pelo réu, que exigem maior reprovabilidade da conduta. Bases fixadas à fração de um oitavo acima dos mínimos legais. Agravante da calamidade pública excluída. Afastamento, igualmente, da aplicação do artigo 68, parágrafo único, do CP. Concurso de agentes, formado por sete indivíduos, e restrição à liberdade, que durou cerca de três horas, importam valoração, dada a gravidade

concreta. As penas do crime de roubo se tornam definitivas em 8 anos e 9 meses de reclusão e 20 dias-multa, e as reprimendas da extorsão qualificada em 6 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa. Regime inicial fechado. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo parcialmente provido" (TJSP: Apelação Criminal 1518349-26.2020.8.26.0050; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/08/2021; Data de Registro: 14/08/2021).

Merece reprodução, porquanto pertinente ao caso em exame, o magistério jurisprudencial contido no v. Voto condutor do Aresto relativo à Apelação Criminal nº 1501181-71.2020.8.26.0224, rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arrula (TJSP): "Observo, neste ponto, que não há que se falar em reconhecimento de crime único quanto aos delitos de roubo e extorsão, uma vez que praticados crimes autônomos, não tendo um delito constituído meio para a prática do outro. Ressalte-se que o réu abordou a vítima e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima, subtraiu os bens, consumando o crime de roubo; em seguida, constrangeu o ofendido a entregar os cartões bancários e passar as respectivas senhas, caracterizando, assim, o crime de extorsão".

Em suma, o conjunto probatório é suficiente para acomodar a responsabilização penal de DIEGO, ICARO e HÉLIO pelos FATOS 1 [CP, art. 157, §2º, inciso II], 2 [CP, art. 157, §2º, incisos II e V] e 3 [CP, art. 158, §1º e §3º].

Resta a quantificação da reprimenda.

C. PENAS

C.1 DIEGO

FATO 1 [CP, art. 157, §2º, inciso II]

Não há nos autos informações desabonadoras pertinentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima. É certo que o réu fora condenado por outro crime de roubo, porém não consta da certidão de fls. 67/68 a certificação do trânsito em julgado da referida sentença. Nesse diapasão, conclui-se possuir bons antecedentes, porquanto "A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena" (Tese firmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE nº 591.054/SP, rel. Min. Marco Aurélio).

Na primeira fase, a pena base permanecerá no patamar mínimo abstratamente previsto (4 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na segunda, entendo inaplicável a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal. É certo que o delito fora perpetrado quando persistiam as restrições decorrentes da pandemia COVID-19, porém a situação de calamidade pública não serviu, in casu, de facilitador da prática criminosa. Não incide a atenuante da confissão (CP, art. 65, inciso III, alínea 'd'), na medida em que o corréu, em seu interrogatório judicial, apresentou versão que, uma vez acolhida, afastaria sua responsabilidade pelo crime perpetrado em face das vítimas Eduarda e Alex.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas), autorizando a majoração da sanção em 1/3 (um terço).

Em suma, para o FATO 1, a pena corresponderá a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mais 13 (treze) dias-multa.

FATO 2 [CP, art. 157, §2º, incisos II e V]

Não há nos autos informações desabonadoras pertinentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima.

É certo que o réu fora condenado por outro crime de roubo, porém não consta da certidão de fls. 67/68 a certificação do trânsito em julgado da referida sentença. Nesse diapasão, conclui-se possuir bons antecedentes, porquanto "A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena" (Tese firmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE nº 591.054/SP, rel. Min. Marco Aurélio).

A vítima Bruno (motorista) esclareceu que DIEGO era o mais violento dos três, tendo lhe desferido coronhadas na cabeça, tapas no rosto e estrangulamento. Agiu de maneira despropositada e excessiva, impingindo ao ofendido um sofrimento desarrazoado. Assim, merece uma reprimenda mais intensa, neste caso mediante acréscimo de 1/6 (um sexto) à pena base.

Na primeira fase, portanto, a sanção alcançará 4 anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 11 dias-multa.

Na segunda, entendo inaplicável a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal. É certo que o delito fora perpetrado quando persistiam as restrições decorrentes da pandemia COVID-19, porém a situação de calamidade pública não serviu, in casu, de facilitador da prática criminosa. Materializou-se a atenuante da confissão (CP, art. 65, inciso III, alínea 'd'), amenizando a reprimenda em 1/6 (um sexto).

Considerando que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76), a sanção retorna ao menor patamar.

Na terceira fase, estão presentes duas causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º [incisos II (concurso de duas ou mais pessoas) e IV (o acusado, junto de seus comparsas, restringiram a liberdade da vítima por tempo desarrazoado – cerca de 1h30 –, exigindo que Bruno os acompanhasse)], autorizando a majoração da sanção em 1/3 (um terço). O procedimento está respaldado em doutrina especializada:

“Incidência de mais de uma causa de aumento: há quatro posições principais nesse contexto: a) deve haver um único aumento, baseado numa das causas constatadas. Se houver mais de uma circunstância, as demais podem ser consideradas como circunstâncias judiciais (art. 59) para estabelecer a pena-base; b) o aumento, que é variável (um terço até a metade), deve ser proporcional ao número de causas presentes. Assim, havendo uma única, cabe aumentar a pena em um terço. Se todas estiverem presentes, o juiz deve aumentar a pena da metade; c) a existência de mais de uma causa de aumento por si só não significa a elevação necessária da pena. O juiz, se assim entender, ainda que presentes várias causas de aumento, poderia aplicar o acréscimo de apenas um terço, pois o que está em jogo é a gravidade do meio empregado, e não o número de incisos do §2º que estejam configurados; d) deve haver a elevação necessária (entre um terço e metade) e suficiente para, no entendimento do julgador, punir de modo justo o crime, como as circunstâncias presentes, sem qualquer critério matemático fixo. A última posição é a correta e vem ganhando adeptos, inclusive nos Tribunais Superiores. Confira-se a Súmula 443 do STJ: 'O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes'. A presença de uma só causa de aumento pode ser tão relevante e grave que justifique o aumento de metade da pena. Por outro lado, duas causas de aumento podem ser de mínima ofensividade, no caso concreto, determinando o aumento de apenas um terço. Em suma, não se deve aceitar um critério matemático para a fixação da pena (...). Quanto às demais posições, registremos os equívocos: a) a primeira pretende usar causas de aumento como circunstâncias judiciais, o que está errado. Se elas são circunstâncias para elevar a pena na terceira fase, não podem ser transferidas pelo operador do Direito para a primeira fase; b) a segunda espelha critério puramente matemático (...), algo extremamente danoso à individualização da pena, pois não faz o julgador pensar e refletir, ocupando-se ele somente de aplicações automáticas de frações, abstratamente consideradas; c) não considerar todas as circunstâncias, mas apenas uma é outra ofensa à individualização da pena, visto inexistir razão plausível para ignorá-las. Tudo o que o agente faz deve ser rigorosamente ponderado pelo juiz” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 21ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2021, pp. 837/838).

Tendo como norte o entendimento majoritário exposto no excerto transcrito, entendo suficiente para punir de modo justo o crime, mormente diante da confissão do agente, majorar a sanção em 1/3 (um terço), à míngua também de circunstância concreta justificadora de acréscimo mais intenso.

Em suma, para o FATO 2, a pena corresponderá a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de

reclusão mais 13 (treze) dias-multa.

FATO 3 [CP, art. 158, §1º e §3º]

Não há nos autos informações desabonadoras pertinentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social, à personalidade do agente, aos motivos e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima.

É certo que o réu fora condenado por outro crime de roubo, porém não consta da certidão de fls. 67/68 a certificação do trânsito em julgado da referida sentença. Nesse diapasão, conclui-se possuir bons antecedentes, porquanto "A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena" (Tese firmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE nº 591.054/SP, rel. Min. Marco Aurélio).

A vítima Bruno (motorista) esclareceu que DIEGO era o mais violento dos três, tendo lhe desferido coronhadas na cabeça, tapas no rosto e estrangulamento. Agiu de maneira despropositada e excessiva, impingindo ao ofendido um sofrimento desarrazoado. Assim, merece uma reprimenda mais intensa, neste caso mediante acréscimo de 1/6 (um sexto) à pena base.

Na primeira fase, portanto, a sanção alcançará 4 anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 11 dias-multa.

Na segunda, entendo inaplicável a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal. É certo que o delito fora perpetrado quando persistiam as restrições decorrentes da pandemia COVID-19, porém a situação de calamidade pública não serviu, in casu, de facilitador da prática criminosa. Materializou-se a atenuante da confissão (CP, art. 65, inciso III, alínea 'd').

Considerando que "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (STJ, Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76), a sanção retorna ao menor patamar.

Na terceira fase, está presente uma causa de aumento de pena previstas no art. 158, §1º (concurso de duas ou mais pessoas), sofrendo a pena um acréscimo de 1/3 (um terço).

Em suma, para o FATO 3, a pena corresponderá a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mais 13 (treze) dias-multa.

C.2 ICARO

FATO 1 [CP, art. 157, §2º, inciso II]

Não há nos autos informações desabonadoras pertinentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima.

Na primeira fase, a pena base permanecerá no patamar mínimo abstratamente previsto (4 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na segunda, entendo inaplicável a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal. É certo que o delito fora perpetrado quando persistiam as restrições decorrentes da pandemia COVID-19, porém a situação de calamidade pública não serviu, in casu, de facilitador da prática criminosa. Não incide a atenuante da confissão (CP, art. 65, inciso III, alínea 'd'), na medida em que o corréu, em seu interrogatório judicial, apresentou versão que, uma vez acolhida, afastaria sua responsabilidade pelo crime perpetrado em face das vítimas Eduarda e Alex.

ICARO é reincidente (CP, art. 61, inciso I), tendo sido condenado por tráfico de entorpecentes, consoante se observa da certidão de fls. 71/72 (autos nº 0002126-48.2015.8.26.0050; 6ª Vara Criminal Central). A pena deve ser acrescida de 1/6 (um sexto), alcançando 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas), autorizando a majoração da sanção em 1/3 (um terço).

Em suma, para o FATO 1, a pena corresponderá a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão mais 14 (quatorze) dias-multa.

FATO 2 [CP, art. 157, §2º, incisos II e V]

Não há nos autos informações desabonadoras pertinentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às

circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima. Na primeira fase, a pena base permanecerá no patamar mínimo abstratamente previsto (4 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na segunda, entendo inaplicável a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal. É certo que o delito fora perpetrado quando persistiam as restrições decorrentes da pandemia COVID-19, porém a situação de calamidade pública não serviu, in casu, de facilitador da prática criminosa.

Materializou-se a atenuante da confissão (CP, art. 65, inciso III, alínea 'd'). ICARO é reincidente (CP, art. 61, inciso I), tendo sido condenado por tráfico de entorpecentes, consoante se observa da certidão de fls. 71/72 (autos nº 0002126-48.2015.8.26.0050; 6ª Vara Criminal Central).

É sabido que no concurso entre agravantes e atenuantes, “a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência” (CP, art. 67). A Jurisprudência pátria tem entendido a confissão espontânea como preponderante, autorizando a sua compensação com a agravante da reincidência. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. NOTÓRIO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE. ROUBO. CÁLCULO DA PENA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1. Quando se trata de notório dissídio jurisprudencial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que devem ser mitigados os requisitos formais de admissibilidade concernentes aos embargos de divergência. Precedentes. 2. É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. 3. Embargos de divergência acolhidos para restabelecer, no ponto, o acórdão proferido pelo Tribunal local” (EResp 1.154.752/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 04/09/2012).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não havendo manifestação do Tribunal a quo quanto à ocorrência de nulidade, em razão da ausência de intimação do advogado constituído para o julgamento da apelação, nem tendo sido opostos embargos de declaração para tal fim, esbarra-se o pleito recursal no óbice da Súmula 282/STF, diante da ausência de prequestionamento do tema. 2. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 do STJ. 3. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito (AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). 4. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, na dosimetria do delito de porte ilegal de arma de fogo” (AgRg nos EDcl no AREsp 1.914.835/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Na terceira fase, estão presentes duas causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º [incisos II (concurso de duas ou mais pessoas) e IV (o acusado, junto de seus comparsas, restringiram a liberdade da vítima por tempo desarrazoado – cerca de 1h30 –, exigindo que Bruno os acompanhasse)], autorizando a majoração da sanção em 1/3 (um terço). O procedimento está respaldado em doutrina especializada (reporto-me, por economia, ao capítulo 'C.1' desta Sentença).

Tendo como norte o entendimento majoritário exposto no excerto transcrito, entendo suficiente para punir de modo justo o crime, mormente diante da confissão do agente, majorar a sanção em 1/3 (um terço), à míngua também de circunstância

concreta justificadora de acréscimo mais intenso.

Em suma, para o FATO 2, a pena corresponderá a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mais 13 (treze) dias-multa.

FATO 3 [CP, art. 158, §1º e §3º]

Não há nos autos informações desabonadoras pertinentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima.

Na primeira fase, a pena base permanecerá no patamar mínimo abstratamente previsto (4 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na segunda, entendo inaplicável a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal. É certo que o delito fora perpetrado quando persistiam as restrições decorrentes da pandemia COVID-19, porém a situação de calamidade pública não serviu, in casu, de facilitador da prática criminosa.

Materializou-se a atenuante da confissão (CP, art. 65, inciso III, alínea 'd').

ICARO é reincidente (CP, art. 61, inciso I), tendo sido condenado por tráfico de entorpecentes, consoante se observa da certidão de fls. 71/72 (autos nº 0002126-48.2015.8.26.0050; 6ª Vara Criminal Central).

É sabido que no concurso entre agravantes e atenuantes, “a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência” (CP, art. 67). A Jurisprudência pátria tem entendido a confissão espontânea como preponderante, autorizando a sua compensação com a agravante da reincidência (reporto-me, por economia processual, aos precedentes invocados no subcapítulo anterior).

Na terceira fase, estão presentes duas causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º [incisos II (concurso de duas ou mais pessoas) e IV (o acusado, junto de seus comparsas, restringiram a liberdade da vítima por tempo desarrazoado – cerca de 1h30 –, exigindo que Bruno os acompanhasse)], autorizando a majoração da sanção em 1/3 (um terço). O procedimento está respaldado em doutrina especializada (reporto-me, por economia, ao capítulo 'C.1' desta Sentença).

Tendo como norte o entendimento majoritário exposto no excerto transcrito, entendo suficiente para punir de modo justo o crime, mormente diante da confissão do agente, majorar a sanção em 1/3 (um terço), à míngua também de circunstância concreta justificadora de acréscimo mais intenso.

Em suma, para o FATO 3, a pena corresponderá a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mais 13 (treze) dias-multa.

C.3 HÉLIO

FATO 1 [CP, art. 157, §2º, inciso II]

Não há nos autos informações desabonadoras pertinentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima. HÉLIO é primário e possui bons antecedentes (certidão de fl. 69).

Na primeira fase, a pena base permanecerá no patamar mínimo abstratamente previsto (4 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na segunda, entendo inaplicável a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal. É certo que o delito fora perpetrado quando persistiam as restrições decorrentes da pandemia COVID-19, porém a situação de calamidade pública não serviu, in casu, de facilitador da prática criminosa. Não incide a atenuante da confissão (CP, art. 65, inciso III, alínea 'd'), na medida em que o corréu, em seu interrogatório judicial, apresentou versão que, uma vez acolhida, afastaria sua responsabilidade pelo crime perpetrado em face das vítimas Eduarda e Alex. Há, por fim, a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, inciso I) – fl. 37 –, sem impacto no cálculo porquanto “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

Na terceira fase, está presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas), autorizando a majoração da sanção em 1/3 (um terço).

Em suma, para o FATO 1, a pena corresponderá a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de

reclusão mais 13 (treze) dias-multa.

FATO 2 [CP, art. 157, §2º, incisos II e V]

Não há nos autos informações desabonadoras pertinentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima. HÉLIO é primário e possui bons antecedentes (certidão de fl. 69).

Na primeira fase, a pena base permanecerá no patamar mínimo abstratamente previsto (4 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na segunda, entendo inaplicável a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal. É certo que o delito fora perpetrado quando persistiam as restrições decorrentes da pandemia COVID-19, porém a situação de calamidade pública não serviu, in casu, de facilitador da prática criminosa.

Materializaram-se as atenuantes da confissão (CP, art. 65, inciso III, alínea 'd') e da menoridade relativa (CP, art. 65, inciso I) – fl. 37.

Considerando que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76), a sanção mantém-se no menor patamar.

Na terceira fase, estão presentes duas causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º [incisos II (concurso de duas ou mais pessoas) e IV (o acusado, junto de seus comparsas, restringiram a liberdade da vítima por tempo desarrazoado – cerca de 1h30 –, exigindo que Bruno os acompanhasse)], autorizando a majoração da sanção em 1/3 (um terço). O procedimento está respaldado em doutrina especializada (reporto-me, por economia, ao capítulo 'C.1' desta Sentença).

Tendo como norte o entendimento majoritário exposto no excerto transcrito, entendo suficiente para punir de modo justo o crime, mormente diante da confissão do agente, majorar a sanção em 1/3 (um terço), à míngua também de circunstância concreta justificadora de acréscimo mais intenso.

Em suma, para o FATO 2, a pena corresponderá a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mais 13 (dez) dias-multa.

FATO 3 [CP, art. 158, §1º e §3º]

Não há nos autos informações desabonadoras pertinentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima. HÉLIO é primário e possui bons antecedentes (certidão de fl. 69).

Na primeira fase, a pena base permanecerá no patamar mínimo abstratamente previsto (4 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na segunda, entendo inaplicável a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal. É certo que o delito fora perpetrado quando persistiam as restrições decorrentes da pandemia COVID-19, porém a situação de calamidade pública não serviu, in casu, de facilitador da prática criminosa.

Materializaram-se as atenuantes da confissão (CP, art. 65, inciso III, alínea 'd') e da menoridade relativa (CP, art. 65, inciso I) – fl. 37.

Considerando que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76), a sanção mantém-se no menor patamar.

Na terceira fase, estão presentes duas causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º [incisos II (concurso de duas ou mais pessoas) e IV (o acusado, junto de seus comparsas, restringiram a liberdade da vítima por tempo desarrazoado – cerca de 1h30 –, exigindo que Bruno os acompanhasse)], autorizando a majoração da sanção em 1/3 (um terço). O procedimento está respaldado em doutrina especializada (reporto-me, por economia, ao capítulo 'C.1' desta Sentença).

Tendo como norte o entendimento majoritário exposto no excerto transcrito, entendo suficiente para punir de modo justo o crime, mormente diante da confissão do agente, majorar a sanção em 1/3 (um terço), à míngua também de circunstância concreta justificadora de acréscimo mais intenso.

Em suma, para o FATO 3, a pena corresponderá a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mais 13 (treze) dias-multa.

C.4 RESUMO DAS PENAS

C.4.1 DIEGO

FATO 1: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mais 13 (treze) dias-multa.

FATO 2: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mais 13 (treze) dias-multa.

FATO 3: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mais 13 (treze) dias-multa.

C.4.2 ICARO

FATO 1: 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão mais 14 (quatorze) dias-multa.

FATO 2: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mais 13 (treze) dias-multa.

FATO 3: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mais 13 (treze) dias-multa.

C.4.3 HÉLIO

FATO 1: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mais 13 (treze) dias-multa.

FATO 2: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mais 13 (treze) dias-multa.

FATO 3: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mais 13 (treze) dias-multa.

C.5 CONCURSO FORMAL (FATOS 1 e 2)

DIEGO, ICARO e HÉLIO, mediante uma só ação, praticaram mais de um crime (roubos das vítimas Eduarda, Alex e Bruno) – FATOS 1 e 2.

Nos termos do art. 70, caput, primeira parte, aplica-se-lhes a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

Vale esclarecer que, em termos práticos, ainda que se repete os FATOS 1 e 2 como resultados de mais de uma ação (daí se extrair eventual continuidade delitiva), certo é que as causas gerais de aumento de pena dos arts. 70, caput e 71, caput, em seu grau mínimo, são idênticas (um sexto).

Tendo, portanto, a regra como premissa, dada a quantidade de vítimas, aplicando a causa de aumento no seu patamar menor (1/6), teremos:

C.5.1 DIEGO

FATOS 1 e 2: 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão mais 15 (quinze) dias-multa.

FATO 3: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mais 13 (treze) dias-multa.

C.5.2 ICARO

FATOS 1 e 2: 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão mais 16 (dezesesseis) dias-multa.

FATO 3: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mais 13 (treze) dias-multa.

C.5.3 HÉLIO

FATOS 1 e 2: 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão mais 15 (quinze) dias-multa.

FATO 3: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mais 13 (treze) dias-multa.

C.6 CONTINUIDADE DELITIVA (IMPOSSIBILIDADE)

Como apontado pelo Parquet em suas alegações finais, os crimes de roubo (CP, art. 157) e extorsão (CP, art. 158) são de espécies diferentes e, por isso, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os FATOS 1//2 em conjunto com o FATO 3.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E EXTORSÃO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS – NÃO ACOLHIMENTO. Tratando-se de crimes de espécies diversas, com condutas diferentes, impossível o reconhecimento da continuidade delitiva. Delito de roubo em que ocorre a subtração, enquanto delito de extorsão, em que o agente constrange a vítima a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas” (TJSP: Apelação

Criminal 1501181-71.2020.8.26.0224; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/01/2022; Data de Registro: 12/01/2022).
"Apelação. Roubos e extorsão. Preliminar. Alegada ofensa ao art. 212 do CPP. Não ocorrência. Inversão da ordem de inquirição das testemunhas que não enseja nulidade do ato processual. Precedentes do STJ. Alegada falta de prova em relação ao corréu Wesley. Não ocorrência. Ampla confissão dos demais acusados, inclusive apontado a participação de Wesley. Objetos subtraídos e arma de fogo apreendidos na residência de Wesley. Inexistência de dúvidas. Condenação mantida. Posse ilegal de arma de fogo. Revólver apreendido na residência de Wesley. Condenação mantida. Pleito ministerial de condenação de todos os réus pelo art. 288 do CP. Inviabilidade. Ausência de comprovação da estabilidade e permanência. Absolvição mantida. Alegado crime único ou crime continuado entre o roubo e a extorsão. Impossibilidade. Delitos de natureza distinta. Pluralidade de condutas. Precedentes do STJ. Mantido o concurso material de infrações. Manutenção do crime continuado exclusivamente entre os roubos praticados no interior do motel, sendo atingidas vítimas distintas com condutas autônomas. Semi-imputabilidade reconhecida para todos os réus. Redução das penas em 1/3 ante o leve grau de incapacidade para autodeterminação. Regime. Alteração apenas em relação à posse de arma de fogo, pois punida com detenção, sendo necessário o regime semiaberto para tal crime. Apelo ministerial improvido. Improvidos os apelos de Marcos Antônio e Marcos Babosa. Parcialmente provido o apelo de Wesley tão somente para estabelecer o regime semiaberto em relação à posse de arma de fogo (TJSP: Apelação Criminal 0027266-84.2016.8.26.0071; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2022; Data de Registro: 29/01/2022).

"REVISÃO CRIMINAL - Peticionário condenado por corrupção de menores, roubo majorado e extorsão - Pedidos de afastamento: (i) do crime de corrupção de menores sob o argumento de que não comprovada a efetiva degeneração moral e ética do adolescente; e (ii) do crime de extorsão, com o reconhecimento do crime único de roubo majorado - Pleitos que não comportam acolhimento - Corrupção de menores que é crime formal, bastando a participação do adolescente na prática delitiva, sendo desnecessário a comprovação da sua corrupção - Inteligência da Súmula 500 do STJ - Extorsão que não se confunde com o crime de roubo majorado - Pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido - Concurso material que deve prevalecer - Pleitos julgados improcedentes (TJSP: Revisão Criminal 2217280